

0010239-27.2010.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

CAMILA APARECIDA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

CAMILA APARECIDA DA SILVA foi processada pela Justiça Pública e, por sentença datada de 18/03/2011, condenada à pena de privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0010239-27.2010.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0010239-27.2010.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

CAMILA APARECIDA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

CAMILA APARECIDA DA SILVA foi processada pela Justiça Pública e, por sentença datada de 18/03/2011, condenada à pena de privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, fixados no mínimo legal (fls. 176/178). Publicada em 29/03/2011 (fls.

180).

Interposto recurso pelo réu, foi, por acórdão datado de 30/01/2013, negado provimento ao reclamo da sentenciada (fls. 229/241).

Trânsito em julgado para o Ministério Público aos 24/04/2011 (fls. 209) e para o réu em 20/05/2013 (fls. 217).

Recebido em cartório, o processo ficou paralisado até a presente data, sem que a execução da pena se iniciasse ou que se implementasse qualquer evento interruptivo da prescrição.

É O NECESSÁRIO.
DECIDO.

Inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal.

Como é cediço, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade deve ser reconhecida a qualquer tempo do processo e mesmo de ofício pelo juiz.

De acordo com o artigo 110, caput, do Código Penal Brasileiro que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição é calculada com base na pena efetivamente aplicada. Ainda, terá como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação (art. 112, inciso I, do CP).

Disciplina, ainda, o artigo 114 do mesmo Diploma legal, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada ou no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

No presente caso, verifica-se no prazo de 04 anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, sem que a execução da pena se iniciasse.

Anote-se que a sentença que reconhece a prescrição é meramente declaratória e não constitutiva, de modo que pode ser proferida a qualquer momento.

Posto isto, reconheço prescrição da pretensão executória estatal e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos fatos imputados a CAMILA APARECIDA DA SILVA na r. sentença, nos termos ao artigo 107, inciso IV, primeira figura, cc artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Carapicuíba, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA